OBLIGATIEREGLEMENT

STICHTING CARNAVALSHAL NOORDPROOST

Vastgesteld door het bestuur op [datum]
Goedgekeurd door de algemene vergadering op [datum]

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **Stichting**: Stichting Carnavalshal NoordProost, gevestigd te Almelo;
- **Statuten**: de statuten van de Stichting zoals deze zijn gedeponeerd bij de notaris;
- **Bestuur**: het bestuur van de Stichting als bedoeld in de statuten;
- **Obligatie**: een schuldbekentenis uitgegeven door de Stichting met een nominale waarde van € 1.000,- en een looptijd zoals bepaald in dit reglement;
- **Obligatiehouder**: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als houder van een of meer obligaties staat geregistreerd in het obligatieregister;
- **Obligatieregister**: het door de Stichting bijgehouden register waarin alle obligatiehouders en hun obligaties zijn geregistreerd;
- **Couponrente**: de jaarlijkse vergoeding van 4% over de nominale waarde van de obligatie;
- **Cv NoordPRoost**: Carnavalsvereniging NoordProost, de huurder van het onroerend goed;
- **Algemene vergadering**: de algemene vergadering van obligatiehouders als bedoeld in de statuten;
- **Rentedatum**: de datum waarop de couponrente wordt uitbetaald, zijnde uiterlijk 31 maart van elk jaar;
- **Lotingsdatum**: de datum waarop de jaarlijkse loting plaatsvindt voor de terugkoop van obligaties, zijnde tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en rangorde

CONCEPT

1. Dit obligatiereglement is van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de Stichting.
2. Dit reglement is ondergeschikt aan de statuten van de Stichting en de toepasselijke Nederlandse wetgeving.
3. Bij strijdigheid tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
4. Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen, mits goedgekeurd door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 3 – Uitgifte van obligaties

3.1 Aantal en nominale waarde

1. De Stichting geeft éénmalig **150 obligaties** uit, genummerd van 1 tot en met 150.
2. Elke obligatie heeft een nominale waarde van **€ 1.000,-** (duizend euro).
3. Het totale uitgiftebedrag bedraagt **€ 150.000,-** (honderdvijftigduizend euro).
4. Na volledige uitgifte worden geen nieuwe obligaties meer uitgegeven, tenzij de algemene vergadering hiertoe besluit met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de stemmen.

3.2 Inschrijving en toewijzing

1. Inschrijving op obligaties geschiedt door middel van een door het bestuur vastgesteld inschrijfformulier.
2. Het inschrijfformulier bevat minimaal de volgende gegevens:
    - Volledige naam en adresgegevens van de inschrijver;
    - Geboortedatum en geboorteplaats (voor natuurlijke personen);
    - KvK-nummer (voor rechtspersonen);
    - Bankrekeningnummer (IBAN);
    - E-mailadres en telefoonnummer;
    - Aantal gewenste obligaties;
    - Handtekening en datum.
3. Het bestuur beslist over de toewijzing van obligaties binnen 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier.
4. Het bestuur is bevoegd een inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren zonder opgave van reden.
5. Na toewijzing ontvangt de inschrijver een schriftelijke bevestiging met vermelding van het toegewezen obligatienummer of de toegewezen obligatienummers.

3.3 Storting

1. De inschrijver dient binnen **30 dagen** na ontvangst van de toewijzingsbevestiging het volledige bedrag van € 1.000,- per toegewezen obligatie te storten op de bankrekening van de Stichting.

CONCEPT

2. Bij de storting dient het toegewezen obligatienummer als referentie te worden vermeld.
3. Indien de storting niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, vervalt de toewijzing automatisch en kan het bestuur de obligatie aan een andere inschrijver toewijzen.
4. Na ontvangst van de volledige storting wordt de inschrijver geregistreerd als obligatiehouder in het obligatieregister.

Artikel 4 – Obligatiebewijzen

1. Na volledige storting ontvangt de obligatiehouder een obligatiebewijs.
2. Het obligatiebewijs vermeldt minimaal:
    - Naam en vestigingsplaats van de Stichting;
    - Naam en adres van de obligatiehouder;
    - Obligatienummer;
    - Nominale waarde (€ 1.000,-);
    - Couponrente (4% per jaar);
    - Uitgiftedatum;
    - Handtekening van ten minste twee bestuursleden.
3. Het obligatiebewijs heeft geen waardepapier-status en dient uitsluitend ter bewijs van het obligatiehouderschap.
4. Het obligatieregister is leidend voor het vaststellen van rechten en verplichtingen; niet het fysieke obligatiebewijs.
5. Bij verlies, diefstal of vernietiging van het obligatiebewijs kan de obligatiehouder een duplicaat aanvragen bij het bestuur. Het bestuur kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen ter dekking van de administratiekosten.

Artikel 5 – Obligatieregister

5.1 Inhoud en beheer

1. Het bestuur houdt een register bij waarin alle obligaties en obligatiehouders zijn geregistreerd.
2. Het obligatieregister vermeldt per obligatie minimaal:
    - Obligatienummer;
    - Naam en adres obligatiehouder;
    - Contactgegevens (e-mail, telefoon);
    - Bankrekeningnummer (IBAN);
    - Datum van uitgifte;
    - Datum van eventuele overdracht;
    - Datum van eventuele aflossing;

CONCEPT

    - Status (actief / afgelost / eigendom Cv NoordPRoost).
3. Het obligatieregister wordt digitaal bijgehouden en regelmatig geback-upt.
4. Het bestuur draagt zorg voor de juistheid en actualiteit van het obligatieregister.

5.2 Inzage en privacy

1. Obligatiehouders hebben recht op inzage in hun eigen gegevens in het obligatieregister.
2. Het bestuur verstrekt op verzoek van een obligatiehouder binnen 14 dagen een schriftelijk uittreksel van de op hem betrekking hebbende registratie.
3. De persoonsgegevens in het obligatieregister worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
4. Gegevens van individuele obligatiehouders worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van dit reglement of wettelijk verplicht.

Artikel 6 – Couponrente

6.1 Rentevergoeding

1. Aan elke obligatie is een jaarlijkse couponrente verbonden van **4%** over de nominale waarde.
2. De jaarlijkse couponrente per obligatie bedraagt **€ 40,-**.
3. De rente wordt berekend vanaf de datum van volledige storting van de obligatie.
4. Het eerste rentejaar loopt van de stortingsdatum tot en met 31 december van dat jaar. Over het eerste (gedeeltelijke) jaar wordt de rente pro rata berekend.
5. Alle volgende rentejaren lopen van 1 januari tot en met 31 december.

6.2 Facturering en uitbetaling

1. Het bestuur factureert jaarlijks vóór 1 maart het totaalbedrag aan couponrente bij Cv NoordPRoost.
2. Het totaalbedrag betreft de som van alle couponrente op obligaties die zich **niet** in eigendom van Cv NoordPRoost bevinden.
3. Cv NoordPRoost dient de factuur te voldoen binnen **30 dagen** na factuurdatum.
4. Na ontvangst van de betaling door Cv NoordPRoost keert de Stichting de couponrente uit aan de obligatiehouders.
5. De uitbetaling vindt plaats uiterlijk op **31 maart** (de rentedatum) van elk jaar.
6. De couponrente wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer dat in het obligatieregister staat vermeld.

6.3 Bijzondere situaties

1. Bij gebreke van betaling door Cv NoordPRoost binnen de gestelde termijn, stelt het bestuur de obligatiehouders hiervan onverwijld schriftelijk of per e-mail op de hoogte.

CONCEPT

2. Het bestuur spant zich in om betaling van Cv NoordPRoost te verkrijgen, maar is niet zelf verantwoordelijk voor uitbetaling indien Cv NoordPRoost niet betaalt.
3. Indien een obligatie gedurende het jaar wordt afgelost, heeft de obligatiehouder recht op couponrente tot en met de aflossingsdatum, berekend pro rata.
4. Indien het bankrekeningnummer van een obligatiehouder onbekend of onjuist is, wordt het bedrag gereserveerd totdat de juiste gegevens zijn verstrekt.
5. Niet-opgeëiste couponrente verjaart vijf jaar na de rentedatum.

Artikel 7 – Overdracht van obligaties

7.1 Beperking overdraagbaarheid

1. Obligaties zijn **niet vrij overdraagbaar**.
2. Overdracht van een obligatie aan een derde is slechts mogelijk na voorafgaande **schriftelijke toestemming** van het bestuur.
3. Een verzoek tot overdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij het bestuur.

7.2 Toestemmingsprocedure

1. Het verzoek tot overdracht bevat minimaal:
    - Naam en contactgegevens van de huidige obligatiehouder;
    - Obligatienummer(s) die worden overgedragen;
    - Naam en contactgegevens van de beoogde nieuwe obligatiehouder;
    - Reden van overdracht;
    - Voorgestelde overdrachtsprijs;
    - Datum van beoogde overdracht.
2. Het bestuur beslist binnen **30 dagen** na ontvangst van het verzoek.
3. Het bestuur kan toestemming weigeren indien naar het oordeel van het bestuur de overdracht niet in het belang van de Stichting is.
4. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toestemming, waaronder:
    - Een maximale overdrachtsprijs gelijk aan de nominale waarde;
    - Eisen aan de kredietwaardigheid of betrouwbaarheid van de nieuwe obligatiehouder;
    - Betaling van administratiekosten.
5. Tegen een weigering staat geen beroep open.

7.3 Uitvoering overdracht

1. Na verkregen toestemming vindt overdracht plaats door middel van een schriftelijke overdrachtsakte, ondertekend door:
    - De huidige obligatiehouder (vervreemder);

CONCEPT

    - De nieuwe obligatiehouder (verkrijger);
    - Ten minste één bestuurslid namens de Stichting.
2. Na ondertekening van de overdrachtsakte past het bestuur het obligatieregister aan.
3. De nieuwe obligatiehouder ontvangt een bevestiging van de registratie en een nieuw obligatiebewijs.
4. Vanaf de datum van registratie in het obligatieregister is de nieuwe obligatiehouder gerechtigd tot ontvangst van de couponrente en uitoefening van stemrecht.
5. Kosten verbonden aan de overdracht (waaronder eventuele notariskosten en administratiekosten) zijn voor rekening van de vervreemder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.4 Bijzondere gevallen van overgang

1. **Bij overlijden**:
    - De obligatie gaat over op de erfgenamen van de overleden obligatiehouder.
    - De erfgenamen dienen het overlijden en hun hoedanigheid aan te tonen door overlegging van een overlijdensakte en verklaring van erfrecht.
    - Het bestuur kan binnen **3 maanden** na kennisgeving van het overlijden besluiten de obligatie terug te kopen tegen de nominale waarde van € 1.000,-.
    - Indien meerdere erfgenamen zijn, dienen zij gezamenlijk één vertegenwoordiger aan te wijzen voor communicatie met de Stichting.
2. **Bij faillissement of schuldsanering**:
    - Bij faillissement of toelating tot de schuldsaneringsregeling van een obligatiehouder wordt de curator of bewindvoerder als vertegenwoordiger erkend.
    - Het bestuur kan besluiten de obligatie terug te kopen tegen de nominale waarde binnen **3 maanden** na kennisgeving van het faillissement of de schuldsaneringsregeling.
3. **Bij beslag**:
    - Bij beslag op een obligatie dient de beslaglegger of deurwaarder het bestuur hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
    - Uitbetaling van couponrente wordt opgeschort totdat de beslagsituatie is opgelost of een rechterlijke uitspraak voorligt.
4. **Bij echtscheiding**:
    - Bij echtscheiding dienen de ex-echtgenoten gezamenlijk schriftelijk aan te geven hoe de obligatie wordt verdeeld.
    - Voor overdracht aan de ex-echtgenoot is geen toestemming van het bestuur vereist.
    - Voor overdracht aan een derde is wel toestemming vereist conform artikel 7.2.

Artikel 8 – Jaarlijkse aflossing door loting

CONCEPT

8.1 Terugkoopverplichting Cv NoordPRoost

1. Cv NoordPRoost koopt jaarlijks, tijdens de algemene vergadering, een aantal obligaties terug van de Stichting.
2. Het aantal terug te kopen obligaties wordt jaarlijks door Cv NoordPRoost vastgesteld en uiterlijk **30 dagen** vóór de algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur medegedeeld.
3. Cv NoordPRoost is verplicht minimaal **5 obligaties** per jaar terug te kopen, tenzij er minder dan 5 obligaties in omloop zijn die niet in eigendom zijn van Cv NoordPRoost.
4. Het maximaal aantal terug te kopen obligaties per jaar is **30 obligaties**.
5. De terugkoopprijs bedraagt de nominale waarde van **€ 1.000,-** per obligatie.

8.2 Lotingsprocedure

1. De loting vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene vergadering (de lotingsdatum).
2. Voor de loting worden alle obligatienummers die zich **niet** in eigendom van Cv NoordPRoost bevinden, op afzonderlijke briefjes geschreven.
3. De briefjes worden in een ondoorzichtige, verzegelde pot of trommel gedaan.
4. De voorzitter van de Stichting verricht de loting.
5. De voorzitter trekt willekeurig het vastgestelde aantal nummers uit de pot.
6. Elk getrokken nummer wordt direct hardop voorgelezen en genoteerd.
7. Van de loting wordt een verslag opgemaakt dat wordt opgenomen in de notulen van de algemene vergadering.
8. Het bestuur maakt de getrokken nummers bekend op de website van de Stichting (indien aanwezig) en/of via e-mail aan alle obligatiehouders binnen **7 dagen** na de loting.

8.3 Gevolgen van loting

1. De eigenaren van de gelote obligaties worden binnen **14 dagen** na de loting door het bestuur persoonlijk schriftelijk of per e-mail geïnformeerd.
2. Cv NoordPRoost betaalt de aflossingssom van € 1.000,- per gelote obligatie binnen **60 dagen** na de lotingsdatum aan de Stichting.
3. De Stichting betaalt het bedrag binnen **14 dagen** na ontvangst door aan de betreffende obligatiehouders op hun geregistreerde bankrekeningnummer.
4. Na aflossing vervalt de obligatie en wordt deze geregistreerd als "afgelost" en "eigendom Cv NoordPRoost" in het obligatieregister.
5. Vanaf de datum van aflossing heeft de voormalige obligatiehouder geen rechten meer op couponrente of andere uitkeringen.
6. De afgeloste obligatie geeft Cv NoordPRoost geen stemrecht in de algemene vergadering, tenzij artikel 15 lid 2 van de statuten anders bepaalt.

8.4 Renteverrekening

CONCEPT

1. Het bedrag aan couponrente dat betrekking heeft op de door Cv NoordPRoost teruggekochte obligaties, komt vanaf het moment van aflossing toe aan Cv NoordPRoost.
2. Cv NoordPRoost hoeft vanaf het volgende boekjaar geen couponrente meer te betalen over de afgeloste obligaties.
3. De jaarlijkse rentefactuur (artikel 6.2) wordt automatisch verminderd met het bedrag aan couponrente over de afgeloste obligaties.

Artikel 9 – Verkoop van het onroerend goed

9.1 Besluitvorming

1. Verkoop van het onroerend goed is slechts mogelijk na een besluit van de algemene vergadering.
2. Het besluit vereist een meerderheid van ten minste **twee derde (2/3)** van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste **twee derde (2/3)** van de obligatiehouders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Bij de oproeping voor de algemene vergadering waarin over verkoop wordt besloten, dient het voorstel inclusief verwachte verkoopprijs en verdelingsberekening te worden vermeld.

9.2 Verdeling van de verkoopopbrengst

1. De verkoopopbrengst wordt als volgt verdeeld:
   a) **Indien de netto-opbrengst gelijk aan of hoger dan € 150.000,- is, geldt het volgende**:

      Stap 1 – Kosten: Alle met de verkoop verband houdende kosten (makelaar, notaris, belastingen, etc.) worden eerst in mindering gebracht op de verkoopopbrengst.

      Stap 2 – Overwaarde: Het bedrag dat de netto-verkoopopbrengst overtreft boven € 150.000,- (de overwaarde) wordt verdeeld onder de **150 oorspronkelijke obligatiehouders** naar rato van hun oorspronkelijke inleg, ongeacht of zij hun obligatie reeds hebben terugverkocht aan Cv NoordPRoost.

      Stap 3 – Basiskapitaal: Het resterende bedrag tot maximaal € 150.000,- wordt verdeeld onder de **huidige obligatiehouders** (obligaties die nog niet zijn afgelost) naar rato van hun obligaties.

      Stap 4 – Cv NoordPRoost: Indien Cv NoordPRoost op het moment van verkoop obligaties in eigendom heeft (door eerdere aflossing), ontvangt Cv NoordPRoost het bedrag dat overeenkomt met die obligaties conform stap 3

   b) **Indien de netto-opbrengst lager dan € 150.000,- is, geldt het volgende:**

CONCEPT

Stap 1 – Kosten: Alle met de verkoop verband houdende kosten (makelaar, notaris, belastingen, etc.) worden eerst in mindering gebracht op de verkoopopbrengst.

Stap 2 – Basiskapitaal: Het resterende bedrag tot maximaal € 150.000,- wordt exclusief aangewend voor terugbetaling van de op dat moment nog **uitstaande** obligaties. Het beschikbare bedrag wordt pro rata verdeeld over alle op dat moment nog uitstaande obligaties, zodat iedere obligatie hetzelfde percentage van de nominale waarde (€ 1.000,-) uitgekeerd krijgt. Indien de netto-opbrengst onvoldoende is om alle uitstaande obligaties volledig af te lossen, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over alle uitstaande obligaties (evenredige vermindering), zodat iedere obligatie hetzelfde percentage van de nominale waarde terugkrijgt

Stap 3 – Cv NoordPRoost: cv NoordPRoost ontvangt in een situatie als bedoeld in dit lid slechts uitkering voor obligaties waarvan zij zelf houder is, voor zover en nadat alle overige obligatiehouders naar rato van hun obligaties zijn bediend.

2. **Rekenvoorbeeld 1 (overwaarde)**: Stel het pand wordt verkocht voor € 200.000,- en de verkoopkosten bedragen € 10.000,- cv NoordPRoost heeft 40 obligaties:
   a) Netto-opbrengst: € 190.000,-
   b) Overwaarde: € 190.000,- minus € 150.000,- = € 40.000,-
   c) Deze € 40.000,- wordt verdeeld over 150 oorspronkelijke obligatiehouders = € 266,67 per oorspronkelijke obligatie
   d) Restant: € 150.000,-
   e) Dit wordt verdeeld over de huidige obligatiehouders à € 1.000,- per nog niet afgeloste obligatie
   f) cv NoordPRoost ontvangt 40 maal € 1.000,- = €40.000,-
3. **Rekenvoorbeeld 2 (onderwaarde)**: Stel het pand wordt verkocht voor € 140.000,- en de verkoopkosten bedragen € 10.000,- cv NoordPRoost heeft 40 obligaties:
   a) Netto-opbrengst: € 130.000,-
   b) Uitstaande obligaties: 150 minus 40 = 110
   c) Van de € 130.000,- wordt €110.000,- (€ 1000,- keer 110) verdeeld over 110 huidige obligatiehouders = € 1.000 per obligatie
   d) Restant: € 130.000,- minus € 110.00,- = €20.000,- komt toe aan cv NoordPRoost.

9.3 Uitbetalingsprocedure

1. Het bestuur maakt binnen **30 dagen** na verkoop een verdelingsplan op conform artikel 9.2.
2. Het verdelingsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
3. Na goedkeuring van het verdelingsplan vindt uitbetaling plaats binnen **60 dagen** na verkoop.

CONCEPT

4. Uitbetaling geschiedt op de in het obligatieregister geregistreerde bankrekeningnummers.
5. Na volledige verdeling van de verkoopopbrengst vervallen alle obligaties automatisch.
6. Het bestuur maakt een eindafrekening op die wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 10 – Rechten van obligatiehouders

10.1 Informatierechten

1. Obligatiehouders hebben recht op:
    - Inzage in hun eigen gegevens in het obligatieregister (artikel 5.2);
    - Ontvangst van de jaarrekening en het jaarverslag (artikel 20 van de statuten);
    - Ontvangst van de notulen van de algemene vergadering;
    - Informatie over belangrijke ontwikkelingen betreffende het onroerend goed en de Stichting.
2. Het bestuur communiceert met obligatiehouders via e-mail, tenzij een obligatiehouder verzoekt om communicatie per post.
3. Obligatiehouders zijn verplicht wijzigingen in hun contactgegevens of bankrekeningnummer onverwijld schriftelijk of per e-mail te melden aan het bestuur.

10.2 Stemrecht

1. Iedere obligatie geeft recht op **één stem** in de algemene vergadering.
2. Stemrecht kan worden uitgeoefend door de obligatiehouder zelf of door een schriftelijk gevolmachtigde die obligatiehouder of bestuurslid moet zijn.
3. Bij meerdere obligaties in eigendom van één houder, heeft deze evenveel stemmen als obligaties.
4. Cv NoordPRoost heeft stemrecht voor obligaties die door aflossing in eigendom zijn gekomen.

10.3 Zekerheid

1. De obligaties zijn **niet** gedekt door hypotheek of enige andere vorm van zekerheid op het onroerend goed.
2. De obligatiehouders hebben een gelijke rangorde ten opzichte van elkaar (pari passu).
3. De obligatiehouders zijn **achtergestelde** schuldeisers: bij liquidatie of faillissement van de Stichting komen zij pas aan bod na alle preferente en concurrente schuldeisers.
4. De obligaties vallen niet onder het depositogarantiestelsel.

CONCEPT

Artikel 11 – Verplichtingen van obligatiehouders

1. Obligatiehouders zijn verplicht:
    - De statuten en dit obligatiereglement na te leven;
    - Wijzigingen in hun persoonsgegevens, adres en bankrekeningnummer tijdig door te geven;
    - De besluiten van de algemene vergadering te respecteren;
    - Vertrouwelijke informatie over de Stichting en andere obligatiehouders niet aan derden te verstrekken;
    - Bij overdracht de procedure van artikel 7 te volgen.
2. Bij overtreding van deze verplichtingen kan het bestuur maatregelen nemen, waaronder:
    - Weigering van toestemming voor overdracht;
    - Opschorting van uitbetaling van couponrente totdat de situatie is rechtgezet;
    - In uiterste gevallen: gedwongen terugkoop van de obligatie tegen nominale waarde.

Artikel 12 – Communicatie en transparantie

12.1 Jaarlijkse informatieverstrekking

1. Het bestuur verstrekt jaarlijks aan alle obligatiehouders:
    - De jaarrekening en het jaarverslag (uiterlijk 1 mei);
    - Een overzicht van de rentebetaling van het afgelopen jaar;
    - Een actuele stand van het obligatieregister (geanonimiseerd, alleen aantallen per status);
    - Informatie over de jaarlijkse loting en de getrokken nummers;
    - Ontwikkelingen met betrekking tot het onroerend goed en de huurrelatie met Cv NoordPRoost.
2. Deze informatie wordt verstrekt via e-mail, tenzij een obligatiehouder uitdrukkelijk verzoekt om verzending per post.

12.2 Bijzondere mededelingen

1. Het bestuur informeert obligatiehouders onverwijld over:
    - Belangrijke wijzigingen in de statuten of dit reglement;
    - Voorgenomen verkoop van het onroerend goed;
    - Betalingsproblemen of wanprestatie door Cv NoordPRoost;

CONCEPT

- Belangrijke schade aan het onroerend goed;
- Gerechtelijke procedures waarbij de Stichting betrokken is;
- Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur;
- Andere gebeurtenissen die de belangen van obligatiehouders wezenlijk kunnen raken.

Artikel 13 – Wanprestatie en opzegging

13.1 Wanprestatie Cv NoordPRoost

1. Van wanprestatie door Cv NoordPRoost is sprake indien:
    - Cv NoordPRoost de jaarlijkse couponrente niet binnen de gestelde termijn betaalt;
    - Cv NoordPRoost de terugkoopverplichting na loting niet nakomt;
    - Cv NoordPRoost de huur niet betaalt;
    - Cv NoordPRoost ernstige schade toebrengt aan het onroerend goed.
2. Bij wanprestatie stelt het bestuur Cv NoordPRoost in gebreke met een termijn van **30 dagen** voor herstel.
3. Indien Cv NoordPRoost niet binnen de gestelde termijn haar verplichtingen nakomt, kan het bestuur, na goedkeuring van de algemene vergadering, maatregelen nemen waaronder:
    - Opschorting van de terugkoopverplichting;
    - (Gedeeltelijke) opzegging van de huurovereenkomst;
    - Het instellen van een vordering tot nakoming of schadevergoeding;
    - Het treffen van een regeling met Cv NoordPRoost over gespreide betaling.

13.2 Verzuim obligatiehouder

1. Indien een obligatiehouder in strijd handelt met dit reglement of de statuten, kan het bestuur:
    - De obligatiehouder schriftelijk in gebreke stellen;
    - Uitbetaling van couponrente opschorten totdat de situatie is rechtgezet;
    - Toestemming voor overdracht weigeren;
    - In uiterste gevallen besluiten tot gedwongen terugkoop tegen nominale waarde.
2. Gedwongen terugkoop is alleen mogelijk na:
    - Twee schriftelijke waarschuwingen;
    - Een termijn van ten minste **60 dagen** voor herstel;
    - Goedkeuring door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

CONCEPT

Artikel 14 – Wijziging van het reglement

1. Het bestuur is bevoegd dit obligatiereglement te wijzigen.
2. Een wijziging behoeft goedkeuring van de algemene vergadering met **gewone meerderheid** van de uitgebrachte stemmen.
3. Wijzigingen die de financiële rechten van obligatiehouders wezenlijk aantasten (zoals verlaging couponrente of wijziging verdelingsregels bij verkoop) vereisen een meerderheid van **twee derde (2/3)** van de uitgebrachte stemmen.
4. Bij de oproeping voor de algemene vergadering waarin een wijziging wordt voorgesteld, wordt een volledige tekst van de voorgestelde wijziging meegezonden.
5. Een wijziging treedt in werking op de datum bepaald door de algemene vergadering, maar niet eerder dan **30 dagen** na het besluit.
6. Alle obligatiehouders ontvangen binnen **14 dagen** na vaststelling een gewijzigde versie van het reglement.

Artikel 15 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Op dit obligatiereglement, de obligaties en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is **Nederlands recht** van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit reglement of de obligaties worden bij uitsluiting voorgelegd aan de **bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel**, locatie Almelo.
3. Alvorens een geschil aan de rechter voor te leggen, zijn partijen verplicht te trachten het geschil in der minne te schikken, eventueel met behulp van mediation.
4. De kosten van mediation worden gelijkelijk gedragen door de bij het geschil betrokken partijen, tenzij de mediator anders bepaalt.

Artikel 16 – Slotbepalingen

1. In gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Het besluit van het bestuur in onvoorziene gevallen kan door een obligatiehouder worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
3. Dit reglement treedt in werking op de datum van vaststelling door het bestuur en goedkeuring door de eerste algemene vergadering.
4. Dit reglement kan worden aangehaald als "Obligatiereglement Stichting Carnavalshal NoordProost".

CONCEPT

BIJLAGE 1 – PROCEDURETABEL

Gebeurtenis	Termijn	Verantwoordelijke	Actie
Inschrijving obligatie	-	Inschrijver	Indienen inschrijfformulier
Beslissing toewijzing	14 dagen	Bestuur	Bevestiging verzenden
Storting nominale waarde	30 dagen na toewijzing	Obligatiehouder	Betaling € 1.000,-
Registratie in register	Direct na ontvangst	Bestuur	Registratie en verzending bewijs
Kennisgeving terugkoop	30 dagen vóór ALV	Cv NoordPRoost	Aantal aan bestuur melden
Loting tijdens ALV	Tijdens ALV	Bestuur/Voorzitter	Loting uitvoeren
Bekendmaking loting	7 dagen na ALV	Bestuur	E-mail naar alle houders
Persoonlijke kennisgeving	14 dagen na loting	Bestuur	Bericht aan gelote houders
Betaling aflossing CV	60 dagen na loting	Cv NoordPRoost	Betaling aan Stichting
Uitbetaling aan houders	14 dagen na ontvangst	Bestuur	Overmaken naar houders
Facturering couponrente	Vóór 1 maart	Bestuur	Factuur aan Cv NoordPRoost
Betaling door CV	30 dagen na factuur	Cv NoordPRoost	Betaling totale rente
Uitbetaling rente	Uiterlijk 31 maart	Bestuur	Uitbetaling aan houders
Jaarrekening en verslag	Uiterlijk 1 mei	Bestuur	Verzending aan houders
Jaarvergadering	Binnen 6 maanden na boekjaar	Bestuur	Bijeenroeping ALV
Verzoek overdracht	-	Obligatiehouder	Schriftelijk indienen
Beslissing overdracht	30 dagen	Bestuur	Toestemming/weigering
Uitvoering overdracht	Na toestemming	Partijen + bestuur	Overdrachtsakte

CONCEPT

BIJLAGE 2 – MODELFORMULIEREN

Formulier 1: Inschrijfformulier obligatie

INSCHRIJFFORMULIER OBLIGATIE
Stichting Carnavalshal NoordProost

Ondergetekende:

Voor natuurlijke personen:

- Volledige naam: _____
- Geboortedatum: _____ Geboorteplaats: _____
- Adres: _____
- Postcode en plaats: _____
- Telefoonnummer: _____
- E-mailadres: _____
- Bankrekeningnummer (IBAN): _____
- Ten name van: _____

Voor rechtspersonen:

- Naam rechtspersoon: _____
- KvK-nummer: _____
- Statutaire zetel: _____
- Adres: _____
- Vertegenwoordigd door: _____
- Functie: _____
- Telefoonnummer: _____
- E-mailadres: _____
- Bankrekeningnummer (IBAN): _____

Inschrijving:

- Aantal gewenste obligaties: _____ stuks
- Totaalbedrag: € _____ (aantal x € 1.000,-)

Ondergetekende verklaart:

- Kennis genomen te hebben van de statuten en het obligatiereglement;
- In te stemmen met de voorwaarden zoals vermeld in deze documenten;
- Te beseffen dat de obligaties niet vrij overdraagbaar zijn;
- Te begrijpen dat aan de belegging risico's zijn verbonden;

CONCEPT

- Te beseffen dat de obligaties niet zijn gedekt door zekerheid;
- Geen recht te hebben op tussentijdse aflossing.

Plaats: _____ Datum: _____

Handtekening: _____

Voor intern gebruik:

- Ontvangen op: _____
- Toegewezen nummers: _____
- Goedgekeurd door: _____

CONCEPT

Formulier 2: Verzoek overdracht obligatie

VERZOEK TOT OVERDRACHT OBLIGATIE
Stichting Carnavalshal NoordProost

Gegevens huidige obligatiehouder (vervreemder):

- Naam: _____
- Obligatienummer(s): _____
- Contactgegevens: _____

Gegevens beoogde nieuwe obligatiehouder (verkrijger):

- Naam: _____
- Adres: _____
- Geboortedatum (natuurlijk persoon): _____
- KvK-nummer (rechtspersoon): _____
- Telefoonnummer: _____
- E-mailadres: _____
- Bankrekeningnummer (IBAN): _____

Overdracht:

- Reden van overdracht: _____
- Voorgestelde overdrachtsprijs: € _____
- Beoogde datum overdracht: _____

Ondergetekende vervreemder verzoekt hierbij het bestuur om toestemming voor bovengenoemde overdracht.

Plaats: _____ Datum: _____
Handtekening vervreemder: _____

De beoogde verkrijger verklaart:

- Kennis genomen te hebben van de statuten en het obligatiereglement;
- In te stemmen met de voorwaarden zoals vermeld in deze documenten.

Plaats: _____ Datum: _____
Handtekening verkrijger: _____

Beslissing bestuur:
☐ Toestemming verleend
☐ Toestemming geweigerd

Voorwaarden: _____

Datum: _____ Namens het bestuur: _____

CONCEPT

BIJLAGE 3 – RISICOMELDING

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR (POTENTIËLE) OBLIGATIEHOUDERS

Let op: Aan het beleggen in obligaties zijn risico's verbonden. Lees deze risico's zorgvuldig door alvorens in te schrijven.

Belangrijkste risico's:

1. **Geen depositogarantie**: De obligaties vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Bij faillissement van de Stichting kunt u uw inleg (gedeeltelijk) verliezen.
2. **Beperkte verhandelbaarheid**: De obligaties zijn niet vrij verhandelbaar. U kunt niet op elk moment uw obligatie verkopen. Overdracht vereist toestemming van het bestuur.
3. **Geen tussentijdse opzegging**: U kunt de obligatie niet tussentijds opzeggen tegen terugbetaling. Aflossing vindt alleen plaats via jaarlijkse loting of bij verkoop van het pand.
4. **Afhankelijkheid van Cv NoordPRoost**: De rentebetaling en aflossing zijn volledig afhankelijk van de financiële positie en betalingsbereidheid van Cv NoordPRoost. Bij wanprestatie door Cv NoordPRoost loopt u risico op niet-betaling van rente.
5. **Vastgoedrisico**: De waarde van het onderpand (de hal) kan dalen. Bij verkoop onder de aankoopprijs van € 150.000,- krijgt u mogelijk minder dan € 1.000,- per obligatie terug.
6. **Inflatie risico**: De vaste rente van 4% beschermt niet tegen inflatie. Bij hoge inflatie daalt de koopkracht van uw rente-inkomsten en hoofdsom.
7. **Liquiditeitsrisico**: Het kan moeilijk of onmogelijk zijn om snel van uw obligatie af te komen als u onverwacht geld nodig heeft.
8. **Achtergestelde positie**: Bij liquidatie of faillissement komen obligatiehouders pas aan bod na alle andere schuldeisers.
9. **Bestuurlijke risico's**: De Stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Fouten in beheer of administratie kunnen nadelige gevolgen hebben.
10. **Juridische risico's**: Onduidelijkheden in regelgeving of wijzigingen in wetgeving kunnen gevolgen hebben voor uw rechten als obligatiehouder.

Geschikt voor:

Deze obligaties zijn **alleen geschikt** voor beleggers die:

- Deze risico's kunnen en willen dragen;
- Het geld voor langere tijd (minimaal 5-10 jaar) kunnen missen;
- Een nauwe band hebben met Cv NoordPRoost en de carnavalsgemeenschap;
- Begrijpen dat dit geen spaarproduct maar een belegging is;
- Bereid zijn om mogelijk (een deel van) hun inleg te verliezen.

CONCEPT

Niet geschikt voor:

Deze obligaties zijn **niet geschikt** voor beleggers die:

- Het geld op korte termijn nodig kunnen hebben;
- Geen enkele beleggingsrisico willen lopen;
- Afhankelijk zijn van de rente-inkomsten voor hun levensonderhoud;
- Geen financiële reserves hebben voor noodgevallen.

Twijfelt u? Neem dan professioneel financieel advies in voordat u inschrijft.

Vastgesteld door het bestuur op: [datum]
Goedgekeurd door de algemene vergadering op: [datum]
Versie: 1.0

CONCEPT